

1500414-41.2021.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... vez que possuem passagens por furto, roubo e tráfico.

O investigador de polícia Válder Almagro, ouvido em juízo, disse que iniciaram a investigação com a coleta de imagens das câmeras de segurança instaladas no local e nas proximidades. Inicialmente, constatou que os acusados desembarcaram de um Ford Fiesta. De acordo com o que fora apurado, havia, no interior do veículo, cinco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500414-41.2021.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500414-41.2021.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2179041/2021 - DEL.POL.ORLANDIA, 18841884 -

DEL.POL.ORLANDIA, 634/21/468 - DEL.POL.ORLANDIA, 635/21/468 - DEL.POL.ORLANDIA, 643/21/468 - DEL.POL.ORLANDIA, 2179041 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO 1 e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em face de JOÃO PEDRO TAVARES GONZAGA, ALEF MARTINS LOPES, ÍTALO DA SILVA LOPES, ARIEL FERREIRA DOS SANTOS e DOUGLAS DIAS, vulgo "Ricardo" ou "DG", pela prática, por três vezes (vítimas J.P.G.C., F. de S. C. e R.F.F.C.), do delito veiculado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e pela prática do delito veiculado no art. 157, §3º, inciso II, c.c o art. 14, inciso II (vítima E.G. de C.) c.c o art. 29, caput, todos os delitos em concurso formal, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal; e JOÃO PEDRO TAVARES GONZAGA, também como incurso no art. 157, §3º, inciso II, c.c o art. 14, inciso II (vítima O.G.R. da S.), em concurso material com os outros delitos, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 27 de junho de 2021, por volta das 22h, na Rua Doze, nº 575, Centro, nesta cidade e comarca, os acusados, agindo previamente

ajustados e com unidade de propósitos, cada qual aderindo voluntariamente à conduta do outro, subtraíram, para proveito comum, um telefone celular da marca Apple, modelo Iphone 11, cor branca, avaliado em R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), um telefone celular da marca Motorola, modelo One Macro, cor azul, avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G6, cor índigo, avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de arma de fogo contra as vítimas R.F.F.C., J.P.G.C. e F. de S.C.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima declinadas, os acusados, atuando em comunhão de vontades e unidade de propósitos, tentaram subtrair outros objetos e um veículo Hyundai/IX35, cor branca, avaliado em R\$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), mediante violência consistente em disparo de arma de fogo contra a vítima E.G. de C., assumindo o risco de produzir o resultado morte, que só não ocorreu por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. Consta, por fim, que logo em seguida, no cruzamento da Rua Doze com a Avenida Quatro, também nesta cidade e comarca, João Pedro Tavares Gonzaga tentou subtrair, para si, um veículo Fiat/Fiorino, cor branca, placas DGL-8G62, avaliado em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante violência consistente em disparo de arma de fogo contra a vítima O.G.R. da S., assumindo o risco de produzir o resultado morte, cuja consumação apenas não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. As peças do Inquérito Policial nº 2179041-72.2021.100415 acompanham a denúncia. A última foi recebida em 2 de setembro de 2021, conforme decisão de fls. 466/469, oportunidade em que converteu-se as prisões temporárias dos acusados em preventivas. Os réus foram citados (fls. 553, 555, 557 e 559) e apresentaram respostas escritas à acusação (fls. 566/570, 682/694, 739/740, 762/763 e 916/933). Em decisão de fls. 942/945, afastou-se as preliminares arguidas pelas defesas, quais sejam a nulidade processual, a inépcia da denúncia e a falta de justa causa. Não vislumbradas quaisquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 397 do Código de Processo Penal, determinou-se a instauração de incidente de insanidade mental do réu Alef Martins Lopes, sem suspensão do processo, e designou-se audiência instrutória, na qual foram inquiridas quatro vítimas e as testemunhas arroladas e, ao final, colhidos os interrogatórios dos réus. Em razão da pendência do incidente de insanidade mental, determinou-se o desmembramento do processo em relação ao acusado Alef Martins. Quanto aos demais acusados, as alegações finais orais foram convertidas em memoriais escritos (mídia às fls. 1050 - termo de fls. 1051/1065). O Ministério Público, em memoriais escritos, pleiteou a procedência da ação, por entender suficientemente provada a materialidade e a autoria delitiva, nos exatos termos da denúncia (fls. 1074/1092).

A defesa de ÍTALO, em alegações finais, sustentou e requereu a desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para o delito de roubo circunstanciado. Em caso de eventual condenação, teceu comentários acerca da dosimetria da pena (fls. 1099/1109).

A defesa de DOUGLAS, em alegações finais, arguiu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na primeira fase da persecução. No mais, ante suposta insuficiência probatória e atipicidade, requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para o crime de roubo majorado. Por fim, teceu comentários acerca da dosimetria da pena (fls. 1114/1134).

A defesa de JOÃO PEDRO, em alegações finais, requereu a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de roubo tentado majorado na forma do art. 157, §3º, inc. I, do Código Penal, em relação à vítima E. G. de C.; já em relação à vítima O.G.R da S, requereu a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de lesão corporal grave. Em caso de eventual condenação, requereu a aplicação da atenuante da confissão ao acusado (fls. 1135/1144).

Por fim, a defesa de ARIEL, requereu, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para realização de perícia técnica e/ou mandado de constatação. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado com fulcro nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP (fls. 1153/1170).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública destinada a apurar a responsabilidade de JOÃO PEDRO TAVARES GONZAGA, ALEF MARTINS LOPES, ÍTALO DA SILVA LOPES, ARIEL FERREIRA DOS SANTOS e DOUGLAS DIAS, vulgo "Ricardo" ou "DG", dados como incursores, por três vezes (vítimas J.P.G.C., F. de S. C. e R.F.F.C.), no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e no art. 157, §3º, inciso II, c.c o art. 14, inciso II (vítima E.G. de C.) c.c. o art. 29, caput, tudo em concurso formal, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal; e JOÃO PEDRO TAVARES GONZAGA, também como incurso no art. 157, §3º, inciso II, c.c o art. 14, inciso II (vítima O.G.R. da S.), em concurso material com os outros delitos, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. De início, consigno ser desnecessária a conversão do julgamento em diligência, conforme pleiteia a defesa de Ariel, considerando os elementos de prova já produzidos.

No mais, afasto a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na primeira fase da persecução, vez que se trata de diligência inerente a investigação, que não se qualifica como prova e, portanto, não deve ser sopesada em eventual caso de condenação. É esse o entendimento do E. STJ: "O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia ao reconhecedor há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo". Por não configurar elemento de prova, não há que se falar em nulidade e, por consequência, em desentranhamento.

Por fim, reconhece-se que as preliminares suscitadas em sede de resposta a acusação (inépcia da denúncia, ausência de justa causa e nulidade ante ausência de exame de corpo de delito), e não reiteradas em alegações finais, já foram devidamente apreciadas e afastadas pela decisão de fls. 942/945. Passo à análise do mérito.

No mérito, após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-se claramente a procedência parcial da ação penal.

A materialidade dos três delitos de roubo e das duas tentativas de latrocínio restou satisfatoriamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 5/10, 15/18, 19/22, 23/26 e 31/38), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 39), pelos laudos periciais dos locais dos crimes (fls. 42/52 e 53/63), pelo laudo pericial do veículo (fls. 99/105), pelo relatório investigativo (fls. 106/109), pelas fichas de atendimentos médicos das vítimas (fls. 252/259, 260/299 e 283/323), pelos laudos periciais de exames de corpo de delito das vítimas (fls. 326/327, 328/329 e 330/331), complementados pelos laudos periciais (fls. 671/673 e 674/676), sem ainda olvidar o coeso e uníssono teor da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

As autorias, em relação a tais delitos, também são incontestes, ressalvada a participação de Ariel. De início, exponho o teor da prova oral colhida na segunda fase da persecução. Após, passo a analisar cada um dos delitos e a conduta de cada um dos acusados.

Em juízo, o réu João Pedro disse que, na data dos fatos, estava usando drogas com Ítalo em uma praça. Em dado momento, seu dinheiro acabou e, em razão disso, chamou Ítalo para praticar um roubo. Pegaram um "Uber", cujo motorista é conhecido como Japão, e se dirigiram até a casa de Alef e o convidaram a participar do roubo de um veículo. Asseverou que Ítalo e Alef não sabiam que o interrogando estava armado. Após algumas voltas pela cidade, avistaram pessoas na rua e decidiram descer do veículo. Assim que desceram, o interrogando anunciou o assalto e entrou na residência acompanhado de Ítalo. Consignou que Alef permaneceu do lado de fora. Ao entrar na residência, uma das vítimas começou a questionar se a arma que portava era de verdade, momento em que entraram em luta corporal e a arma disparou para o alto. Após o disparo, Ítalo e Alef saíram correndo. A vítima, por sua vez, continuou tentando pegar a arma que o interrogando portava, o que fez com que a arma disparasse e atingisse o rosto da primeira. Desesperado, saiu correndo do local. Mais à frente, foi surpreendido por uma Fiorino branca. No momento, pensou se tratar de alguém da família da vítima, vez que havia um veículo de igual modelo parado defronte o local dos roubos, motivo pelo qual efetuou um disparo e seguiu

correndo. Por fim, asseverou que não teve a intenção de atirar em ninguém e que não queria roubar o veículo Fiorino. Negou conhecer o corréu Ariel.

Em juízo, o réu Ítalo disse que, no dia dos fatos, estava com João Pedro em uma praça. Em dado momento, contataram um "Uber", conhecido como Japão, e foram até à residência de Alef. Após algumas voltas pela cidade, viram um casal e decidiram desembarcar do veículo a fim de praticar um assalto. Na ocasião, conseguiu subtrair alguns celulares, sendo que um deles foi apreendido, posteriormente, em sua residência. Em relação à execução do delito, disse que fugiu da residência assim que ouviu o primeiro disparo de arma de fogo. Afirmou que, no veículo, estava acompanhado apenas por João Pedro e Alef. Por fim, ressaltou que apenas conheceu Douglas posteriormente no CDP e que conhece Ariel apenas de vista.

Em juízo, o réu Ariel negou qualquer participação no roubo. Questionado, afirmou que conheceu Douglas, Alef e João Pedro apenas no CDP. Em relação a Ítalo, disse que o conhece apenas "de vista", vez que moram na mesma rua. Por fim, contou que ficou sabendo dos assaltos quando a polícia cumpria mandado de busca e apreensão em sua residência.

Em juízo, o réu Douglas negou qualquer envolvimento com os fatos. Questionado, afirmou que não conhecia os corréus e nem a testemunha Japão. Explicou que morava em Ribeirão Preto e que reside nesta cidade há um ano. Negou, por fim, ter apelido de Ricardo ou de "DG".

Em juízo, a vítima R. F. F. C. narrou que, na data dos fatos, estava sentada na calçada junto com seu marido, seu filho de três anos e seus tios quando avistaram três indivíduos encapuzados. Um deles, o único que estava armado, apontou a arma de fogo em direção a eles e anunciou o assalto. Enquanto o indivíduo armado os ameaçava, o segundo ficou parado em frente ao portão impedindo que entrassem na residência, sendo que o terceiro pedia a chave do veículo do marido da depoente, uma IX35 de cor branca. Após algum tempo, a depoente conseguiu se levantar e entrar na residência com o filho, onde ficaram escondidos no banheiro. Em dado momento, ouviu alguém falar "paradinho, paradinho, não reage, não faz nada". Em seguida, ouviu dois disparos de arma de fogo, e na sequência, a depoente ouviu seu marido gritando seu tio Edinho e dizendo que ele havia sido baleado. Neste instante, a depoente abriu a porta do banheiro e viu que seu tio estava no chão sangrando muito. Por fim, contou que os indivíduos subtraíram seu celular, um Iphone 11, e os celulares de seus tios.

Em juízo, a vítima J. P. G. C. disse que, na data dos fatos, estavam sentados na calçada quando se depararam com os assaltantes. Explicou que se tratavam de três indivíduos, um deles armado, e que não conseguiu ver os rostos pois estavam encapuzados. Assim que os agentes os abordaram, pediram a chave de um veículo. Como não a encontraram, entraram, junto com o marido da depoente, na residência. Explicou que ficou do lado de fora e, em razão disso, viu apenas quando o seu marido Éder saiu sangrando do local pois tinha sido atingido por um tiro. Nesse momento, dois assaltantes saíram do imóvel e, ao tentar entrar na residência, foi atingida por uma "coronhada" pelo terceiro assaltante. Por fim, disse que os acusados subtraíram seu celular e que não o recuperou.

Em juízo, a vítima F. de S. C. disse que, no dia dos fatos, após uma confraternização, estava no local com sua esposa, seu filho e seus tios. Eis que, em determinado momento, surgiram três indivíduos encapuzados. Lembra que apenas um deles estava armado e que foi quem anunciou o assalto. Na ocasião, os assaltantes pediram os aparelhos celulares, a chave do veículo e um valor em dinheiro. De imediato, subtraíram os celulares que estavam em cima da mesa. Inicialmente, disse aos assaltantes que o veículo que eles queriam não lhe pertencia e pediu para que se acalmassem. Neste instante, os acusados, apontando uma arma de fogo para Éder, tio de sua esposa, o levaram ao interior do imóvel. Pediu a ele que não reagisse, todavia, acreditando tratar-se de um simulacro, Éder tentou pegar a arma da mão dos assaltantes, momento em que efetuou-se o disparo. Após, Jaqueline, esposa de Éder, tentou tirar a arma de fogo da mão de um dos acusados. Nesse momento, a mão do último escapou, o que fez com que atingisse o supercílio de Jaqueline com uma "coronhada". Na sequência, ocorreu outro disparo, que atingiu o rosto de Éder. Nesse instante, os acusados se retiraram do local. Lembra que tentou acordar Éder

e, ao virar seu rosto, viu a perfuração e avisou sua esposa que o tio fora baleado. Passado algum tempo a polícia chegou ao local. Por fim, consignou que o veículo que os assaltantes pretendiam subtrair era uma Hyundai IX35, de cor branca.

A vítima O. G. R. da S., ouvida em juízo, relatou que, na data dos fatos, por volta de 22h, acompanhado de sua esposa Ana Clara e um sobrinho, dirigia para a cidade de Sales Oliveira/SP em uma Fiorino branca. Quando estava no sinal de parada obrigatória da Avenida Quatro, um indivíduo com o rosto coberto, após esbarrar em seu veículo, foi até a porta do motorista e efetuou um disparo de arma de fogo.

Afirmou que foi atingido na altura do maxilar e, após o disparo, suas pernas esticaram e o veículo continuou em movimento. Como desmaiou, não se recorda do que ocorreu posteriormente. Após os fatos, apesar de apresentar sequelas, não foi necessária a realização de cirurgia.

Insta salientar que, em crimes como o presente, a palavra da vítima assume especial valor probante, constituindo elemento de prova idôneo e relevante, sobretudo se consonante com os demais elementos de prova, conforme aponta o Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

Como reiteradamente se tem decidido, a palavrada vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral acolhimento. De outra parte, não se demonstrou qualquer motivo para que a ofendida, viesse a acusar o réu gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é cediço, que a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais" (TJSP Relator Des. Guilherme G. Strenger 11ª Câmara Criminal Apelação nº 0007487-29.2011.8.26.0004 j. 15/01/2014). A testemunha comum Ana Clara da Fonseca, esposa da vítima Otávio, relatou em juízo que estava, na data dos fatos, no banco do passageiro da Fiorino. Afirmou que seu marido estava na condução do veículo quando, próximo à Rua 12, um indivíduo apontou uma arma de fogo em direção a eles e efetuou um disparo. Após o disparo, o rapaz saiu correndo. Disse que o marido desmaiou ao ser atingido no maxilar e acelerou o veículo. Nesse momento, a depoente, tentando sair do local e com medo do indivíduo voltar, continuou dirigindo. Assim que parou na praça do fórum, pediu ajuda as pessoas que estavam nas proximidades e, em seguida, levou seu marido ao hospital. A testemunha comum Osvaldo de Andrade, ouvido em juízo, disse que, no dia dos fatos, foi chamado por "DG" para prestar serviço de "Uber". No veículo, além de "DG", estava Alef, que o depoente já conhecia, e dois indivíduos. Durante o trajeto, os passageiros conversavam, todavia, não prestou atenção no assunto. Inicialmente, "DG" desceu em um determinado local e retornou com uma arma de fogo. Após, três deles desceram na Avenida Sete e o depoente seguiu com "DG" no veículo, deixando o último em casa. Alguns dias depois, fora procurado por "DG", que lhe comunicou que o depoente precisava queimar o veículo que utilizou naquela noite, sendo que receberia R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por isso. Por medo, entregou o veículo. Questionado, afirmou que conhecia "DG" pois já havia prestado serviço de "Uber" a ele em outra oportunidade. Disse, todavia, que este se apresentava como Ricardo e que nunca disse que se chamava Douglas Dias. Na Delegacia, reconheceu o Alef, "DG" e João Pedro. Em relação a Ariel, disse que não o transportou. Pontuou que não foi ameaçado pelos réus, todavia, depois dos fatos, ficou com receio. Questionado, disse que a polícia chegou até ele após contato com o antigo proprietário do veículo. Em relação a arma, não viu "DG" entregando-a aos demais e não tem conhecimento se eles também portavam arma de fogo. Em relação à "DG", disse tê-lo conhecido cerca de dez dias antes dos fatos e que ele usa aparelho, não tem tatuagens, é meio gordo e mede aproximadamente 1,60m a 1,70m. Por fim, disse que não acionou a polícia militar pois estava com medo e afirmou não ter sido pressionado pelos policiais. Em relação aos demais acusados, disse que conhecia Alef, que já tinha visto João Pedro na casa do "DG" e, em relação a Ítalo, o conhecia apenas de vista.

O policial militar Marcelo Bovolon disse, em juízo, que estavam em patrulhamento no dia dos fatos quando receberam uma ocorrência de roubo. Segundo relato da vítima, ela estava sentada na calçada com a esposa quando dois indivíduos chegaram e anunciaram o assalto. Na ocasião, os indivíduos invadiram a residência e efetuaram disparos de arma de fogo, fugindo em seguida. Após, próximo ao fórum, outra vítima

foi abordada pelos mesmos indivíduos. Posteriormente, conseguiram identificar o veículo que deixou os acusados no local do roubo. Por fim, disse que já conhecia todos os acusados dos meios policiais, vez que possuem passagens por furto, roubo e tráfico.

O investigador de polícia Válder Almagro, ouvido em juízo, disse que iniciaram a investigação com a coleta de imagens das câmeras de segurança instaladas no local e nas proximidades. Inicialmente, constatou que os acusados desembarcaram de um Ford Fiesta. De acordo com o que fora apurado, havia, no interior do veículo, cinco pessoas, sendo que apenas três indivíduos desceram no local. De pronto, conseguiram identificar Alef, vez que este já é conhecido nos meios policiais. Posteriormente, começaram a receber denúncias que apontavam os nomes dos demais autores da suposta tentativa de latrocínio. Uma das denúncias, inclusive, afirmava que Ariel era ligado ao PCC e que havia emprestado a arma de fogo aos demais. Após alguns dias, receberam a informação de que um veículo com as mesmas características daquele que os acusados usaram no dia do delito foi queimado em um canavial. Foram até o local apontado e, por meio de perícia, identificaram que o chassi do veículo batia com o que foi utilizado no dia dos fatos. Em razão disso, chegaram até Osvaldo, conhecido como "Japão". Ao ser ouvido, Osvaldo contou que, no dia dos fatos, fora contratado por "DG", que era conhecido como Ricardo, para fazer um serviço de "Uber" e levar alguns indivíduos no Jardim Teixeira. Osvaldo disse que conhecia Alef e que ele foi um dos indivíduos que buscou na ocasião. Além disso, o motorista lhes disse ter percebido que eles iriam praticar um assalto quando já estavam no caminho, todavia, com medo, continuou dirigindo. O depoente afirmou que refizeram, na companhia de Osvaldo, todo o trajeto que ele percorrera no dia do delito. Em razão disso, constataram que, no dia, Osvaldo, na companhia de "DG" e Alef, passaram na casa de Ariel. De acordo com Osvaldo, neste primeiro local, após "DG" descer do carro e retornar com uma arma na cintura, pediu a Osvaldo que continuasse dirigindo até o Jardim Teixeira. Assim que Osvaldo chegou no local, Ítalo, Alef e João Pedro desembarcaram, este último portando a arma de fogo. Apuraram que a vítima entrou em luta corporal com o João Pedro, momento em que a arma disparou, primeiro em direção ao teto e posteriormente em direção à vítima. Ítalo e Alef foram os primeiros a deixar o local dos fatos, sendo que Alef correu em direção a Rua Doze e Ítalo em direção a Avenida Seis. Após, João Pedro também saiu da residência e, enquanto fugia do local, tentou subtrair um veículo, de modelo Fiorino, que passava pelas imediações. Neste instante, houve um disparo de arma de fogo, que atingiu o rosto do motorista. Como o condutor não parou, João Pedro continuou fugindo. Em seguida, o último se dirigiu até "DG", revelando a este que o roubo tinha sido frustrado. Após esta informação, "DG" procurou Osvaldo para que ele queimasse o veículo que tinham utilizado. João Pedro, coordenado por "DG", levou o veículo até um sítio e o queimou. Disse que João Pedro, Ítalo e Alef confessaram o delito em sede policial e que, após apuração, chegaram a conclusão de que "DG" comandou toda a prática delitiva, sendo inclusive ele quem conseguiu a arma de fogo e quem ofereceu o valor de dois mil reais a Osvaldo para que queimasse o veículo. Por fim, disse que Ariel, quando interrogado, negou ter emprestado uma arma a "DG". Todavia, em busca e apreensão na residência de Ariel, encontraram munição de calibre e marca idênticas às que foram encontradas no local do delito. Disse que encontraram um dos celulares furtados na casa de Ítalo e que este afirmou ter vendido o outro.

Insta salientar que, consoante jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o depoimento do policial militar e civil que participaram da ocorrência/investigação não apenas é válido para demonstrar a responsabilidade do agente, como apresenta elevado valor probante. Noutros termos, somente se imputaria descrédito às alegações prestadas pelo miliciano se existentes indícios razoáveis de prova em sentido contrário, o que não se vislumbra no caso em apreço. Nesse sentido:

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção. Ao contrário do alegado pela Defesa,

inexistem, de outro lado, contradições ou incoerências na prova oral acusatória. Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal (TJ-SP - APL: 282502120098260554 SP 0028250-21.2009.8.26.0554, Relator: Otávio de Almeida Toledo Data de Julgamento: 14/02/2012, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2012). Exposto o teor da prova oral, passo a apreciar as ações delitivas, as autorias respectivas e a efetiva adequação típica das condutas. Inicia-se, assim, pelas condutas praticadas na residência (roubos majorados e primeira tentativa de latrocínio).

De pronto, observa-se que os executores dos crimes (João Pedro e Ítalo) são confessos em relação às condutas praticadas contra as vítimas J.P.G.C., F. de S. C. e R.F.F.C. Narraram, em síntese, que, na companhia de Alef, realmente foram até o imóvel, surpreenderam os moradores, anunciaram o assalto, tinham a intenção de subtrair um veículo (IX35) e efetivamente subtraíram os celulares das vítimas supracitadas. João Pedro, inclusive, confirma que tinham a intenção de subtrair tal veículo e que o proprietário, a vítima E.G. de C, reagiu, o que ocasionou um disparo contra o último. Nega, apenas, que sua intenção era matá-lo. Assim, a autoria de João Paulo e de Ítalo, em relação aos três roubos majorados, restou cabalmente comprovada (i) em razão das mencionadas confissões, (ii) da palavra do investigador de polícia, demonstrando como chegaram à conclusão pela autoria dos executores, (iii) da palavra de Osvaldo, que disse já ter visto João Pedro na casa de "DG" e que conhecia Ítalo de vista, e os transportou na data dos fatos, (iv) da palavra das vítimas, que asseveraram que os três patrimônios foram violados, (v) da dinâmica dos fatos, vez que um dos celulares foi apreendido na residência de Ítalo. Toda essa dinâmica foi capturada por câmeras de segurança. Nota-se que estamos diante de roubos praticados por meio de concurso de pessoas, o que restou incontroverso inclusive em razão das confissões. Ainda, imperioso reconhecer também a causa de aumento referente ao uso da arma de fogo. Inegável que João Pedro estava armado e a utilizou a fim de empreender a grave ameaça, o que fez com a plena ciência e anuência dos co-executores Ítalo e Alef. A despeito das versões apresentadas por Ítalo e por Alef, restou provado que tal ciência se fazia presente vez que (i) as vítimas confirmam que os autores já chegaram empunhando a arma de fogo, de forma ostensiva (o que é corroborado pela foto de fls. 115), (ii) a testemunha Osvaldo viu a arma de fogo no veículo, sendo que ela estaria na posse de DG, e (iii) da versão de Ítalo apresentada na primeira fase da persecução, ao afirmar que quando ingressaram no Fiesta, a fim de praticar o roubo, um de seus comparsas estava armado (termo de depoimento de fls. 201/202). Aliás, observe-se que o uso de arma de fogo se apresenta como circunstância objetiva que, por tal motivo, comunica-se aos demais agentes. Por fim, anote-se que não é crível que os autores teriam se disposto a praticar o roubo em uma residência, visando a subtração de um veículo de alto valor, sem estar munido de qualquer instrumento a fim de exercer grave ameaça.

Nessa esteira, a despeito de não ter sido apreendida e periciada (prescindibilidade reconhecida pelo E. STJ - 6ª turma, HC nº 247.669-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 4/12/2012), inclusive porque dispensada por João Pedro em um córrego, conforme se extrai de sua versão, cabalmente comprovada a causa de aumento de pena referente ao uso da arma de fogo em relação a João Pedro e a Ítalo.

Note-se que, considerando que estamos diante da presença de três patrimônios (bens jurídicos) violados, conclui-se que restaram configurados três delitos de roubo, como se verá, praticados em concurso formal próprio.

Assim, perfeita a adequação típica da conduta dos executores João Pedro e Ítalo ao tipo penal veiculado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes (vítimas J. P.G.C., F. de S. C. e R.F.F.C), e ausentes causas de exclusão de ilicitude e da culpabilidade, a condenação dos primeiros por tais delitos se impõe.

No que tange a conduta dos executores praticadas contra a vítima E. G. De C., restou incontroverso o disparo de arma de fogo que atingiu a última, sendo que os autores visavam subtrair seu veículo. Neste ponto, João Pedro confirma que realmente disparou contra a vítima, porém alega que o fez de forma acidental, após

ela reagir ao assalto.

Pois bem. Importante consignar que restou claro ao juízo (i) que estamos diante de um delito de tentativa de latrocínio e que (ii) Ítalo e Douglas (a conduta dele será analisada adiante) também devem responder pelo delito de tentativa de latrocínio. Exploro tais conclusões.

Na hipótese, reconhece-se no mínimo a presença de dolo eventual em relação ao resultado morte, a denotar a presença da figura do latrocínio em sua modalidade tentada. É fato que a vítima E. G. De C. reagiu ao assalto, por não acreditar que a arma que João Pedro portava era de verdade. Todavia, conclui-se que, ao ingressar na residência, armado, e ao apontá-la para a vítima, no mínimo o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte. No caso, note-se que em momento algum a vítima desarmou o réu, sendo que, ainda que um primeiro tiro não tenha atingido a primeira (há narrativa de que este primeiro tiro foi acidental), não há elementos indicativos de que o segundo tiro, que alvejou a vítima, também foi acidental. No mais, o tiro atingiu região vital da última (vide laudo de exame de corpo de delito de fls. 674/676), qual seja sua face e crânio. Aliás, o Sr. E. G. De C., que faleceu em razão de câncer, teve "lesão nos ossos da face", "lesão neurológica" e "perda de 100% da visão esquerda".

Observe-se, aliás, que o crime apenas não se consumou porque, após os disparos, João Pedro fugiu e E. G. De C, que sangrava muito, foi socorrido pelas demais vítimas e pelos policiais militares. Patente, portanto, que o primeiro agiu, no mínimo, com dolo eventual em relação ao resultado morte, vez que assumiu o risco de produzi-la, isso se não atuou efetivamente com dolo direto, ao disparar a arma de fogo contra o rosto da vítima. O resultado morte apenas não se perfez vez que, por circunstâncias alheias a vontade do agente, ante o pronto socorro prestado a vítima, evitou-se o óbito. Por fim, há de se ter em vista que João Pedro assim agiu a fim de subtrair o veículo IX35, tanto que ingressaram na residência exatamente para poder se apossar da chave de tal veículo. Impossível, portanto, a desclassificação pleiteada pela defesa técnica, sendo que estamos diante, efetivamente, do delito de latrocínio tentado.

Partindo-se de tais pressupostos, conclui-se que Ítalo (e como se verá, Douglas) também praticou o delito de tentativa de latrocínio, pois, ao decidir praticar o assalto a mão armada, com mais dois comparsas, ciente da presença da arma de fogo e visando subtrair objeto de grande valor, também assumiu o risco de produzir o resultado mais grave. Esse, aliás, é o entendimento do E. STF, o qual assevera que "Aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevivendo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância" (STF, 1ª Turma, RHC nº 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21/02/2017). Inviável, neste ponto, a desclassificação em razão de cooperação dolosamente distinta, conforme sugere a defesa de Ítalo.

Ao contrário do que pleiteia o I. Promotor de Justiça, todavia, não incide as causas de aumento de pena do roubo à forma qualificada veiculada no art. 157, §3º, inc. II, do Código Penal. Esse é o entendimento do E. STJ: "As causas de aumento de pena do § 2º do art. 157 do CP não se aplicam para o roubo qualificado pela lesão corporal grave nem para o latrocínio, previstos no § 3º do art. 157". (STJ. 6ª Turma. HC 330831/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 03/09/2015). Em sentido análogo, confira-se recente aresto:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE (...) As majorantes do crime de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios. Os roubos qualificados pela lesão corporal grave (inciso I, do § 3.º do art. 157) e pelo resultado morte - latrocínio (inciso seguinte) constituem tipos derivados do roubo simples (próprio ou impróprio), com cominações particulares de penas mínimas e máximas (7 a 18 anos mais multa e 20 a 30 anos mais multa, respectivamente). Por isso, o Código Penal alocou esses tipos derivados do tipo básico no § 3.º do art. 157, após as majorantes (causas especiais de aumento), previstas no § 2.º do referido artigo. Assim, não há, no Código Penal, a previsão do que seria o "roubo qualificado circunstanciado" (STJ - HC: 554155 SP 2019/0383765-9, Relator: Ministra LAURITA



VAZ, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021).

Como será demonstrado, considerando que a ação delituosa que levou aos roubos majorados e ao latrocínio fora a mesma, estamos diante de concurso de natureza formal entre tais delitos, porém ante a presença de desígnios autônomos em relação ao animus do delito de latrocínio, o concurso formal em relação a este há de ser reconhecido em sua modalidade imprópria.

Assim, perfeita também a adequação típica da conduta dos executores João Pedro e Ítalo ao tipo penal veiculado no art. 157, §3º, inc. II, e ausentes causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação dos mesmos por tais delitos se impõe.

Identificados os crimes efetivamente praticados e a autoria dos executores, passo a apreciar a responsabilidade dos acusados Douglas e Ariel pela prática de tais delitos. Pelo que se extrai da denúncia, o primeiro seria o autor intelectual dos crimes, ao idealizá-lo, além de prestar efetivo auxílio material, ao conseguir a arma de fogo e levar os executores até o local dos fatos a fim de que os delitos fossem praticados. Já o segundo teria fornecido a arma de fogo a Douglas e, por tal razão, deveria ser responsabilizado vez que, nos termos do art. 29, caput, do Código Penal, concorreu para o crime.

Em relação a Douglas, restou claro ao juízo que foi ele o autor intelectual do delito, dirigindo a ação de seus comparsas, e prestou auxílio material para a prática do crime, ao fornecer a arma de fogo e transportar os executores até o local do crime. Conforme assevera Rogério Greco, "na autoria intelectual o sujeito planeja a ação delituosa, constituindo o crime produto de sua criatividade. Pode acontecer até mesmo que ao autor intelectual não seja atribuída qualquer função executivo do plano criminoso por ele pensado, o que não afasta, contudo, seu status de autor". Estamos diante, destarte, de efetiva hipótese de autoria.

In casu, a testemunha Osvaldo, que dirigia o veículo Fiesta no dia dos fatos e levou os autores até o local, afirmou, de forma incisiva e veemente, que já conhecia o acusado Douglas e que foi ele quem (i) o contratou para realizar a "corrida" de Uber, (ii) estava com uma arma na cintura, (iii) indicou o local de parada do veículo, (iv) permaneceu no carro após o desembarque dos executores, e (v) o procurou a fim de que ele entregasse seu veículo para ser queimado, visando evitar sua identificação, mediante promessa de pagamento de R\$ 2.000,00. Anote-se que a presença de mais de três ocupantes do veículo foi corroborada pelas imagens das câmeras de segurança, conforme assevera o investigador Válder, e pela palavra do acusado Ariel na primeira fase da persecução (termo de interrogatório de fls. 201/202).

Nessa senda, considerando toda a dinâmica dos fatos, extraída primordialmente da palavra da testemunha Osvaldo e corroborada pelos demais elementos, fica claro que o indivíduo que permaneceu no veículo foi o autor intelectual da ação criminosa, ainda que não tenha executado o crime. A conduta de contratar o transporte, direcionar onde o veículo deveria parar, procurar o motorista a fim de dar cabo no carro e orientar os demais comparsas é típica do autor mediato, idealizador da ação criminosa, exercendo-se, inclusive, certo poder sobre os demais agentes/executores, que correm maior risco ao se envolver diretamente com a prática delitiva.

No mais, anote-se que não há dúvidas que o indivíduo apontado por Osvaldo como "DG" é o acusado Douglas Silva. Ora, conforma já indicado, Osvaldo conhecia o réu. Daí a desnecessidade de qualquer reconhecimento judicial. Observe-se que a testemunha afirma que (i) residiam no mesmo bairro (Brazão), (ii) prestou serviços anteriores ao acusado, (iii) "DG" residia na casa de Luciana e (iv) tratava-se de "pessoa maligna". Nota-se que a defesa técnica, inclusive, indaga a testemunha Osvaldo se a última teria desavença com o acusado em razão do relacionamento do réu com a Sra. Luciana, momento em que Osvaldo afirma que sabe que Douglas reside com Luciana, porém não possui qualquer desavença com ele. Por fim, e o mais relevante, cabalmente comprovado que os investigadores de polícia sequer conheciam o acusado Douglas, sendo que apenas o identificaram após as informações apresentadas pela testemunha Osvaldo, que, a todo tempo, afirmava que já o conhecia.

Por óbvio, valendo-se do mesmo critério adotado aos executores, o autor intelectual

deverá responder por todos os delitos praticados na residência, quais sejam os três delitos de roubo e o delito de latrocínio tentado, vez que concorreu para a prática dos mesmos, conforme já exposto, idealizando-os, organizando-os, fornecendo a arma de fogo, direcionando a conduta dos comparsas e assegurando o produto do crime. Em relação ao latrocínio, conforme já indicado ao analisar a conduta de Ítalo, conclui-se que Douglas também assumiu o risco de produzir o resultado mais grave. Esse, alias, é o entendimento do E. STF, o qual assevera que "Aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevivendo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou que sua participação se revele de menor importância" (STF, 1ª Turma, RHC nº 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21/02/2017).

Assim, perfeita também a adequação típica das condutas do autor intelectual aos tipos penais veiculados no art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, c/c art. 157, §3º, inc. II, e ausentes causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação de Douglas por tais delitos se impõe.

Lado outro, entende o juízo que inexistem provas suficientes a justificar a condenação do acusado Ariel pela prática dos delitos descritos na denúncia. Não é possível afirmar, acima de qualquer dúvida razoável, que o último era o proprietário da arma de fogo e a emprestou aos demais acusados com a ciência de que eles iriam praticar os delitos de roubo e tentativa de latrocínio.

Primeiro, importante consignar que, ao contrário do que sustenta a defesa, os investigadores de polícia alegam que, na companhia de Osvaldo, realmente refizeram o trajeto do último no dia dos fatos e chegou-se a conclusão de que o local em que pararam era a residência de Ariel (Avenida E, nº 567). É o que se extrai, também, do relatório de investigação de fls. 106/109. Por mais que em seu depoimento o Sr. Osvaldo tenha sugerido que parara em local diverso, o último confirma que prestou todas as informações aos investigadores de polícia. No mais, o investigador Válder foi incisivo ao asseverar que realmente o local indicado por Osvaldo era a residência de Ariel, quando refizeram mencionado trajeto. Osvaldo ainda afirma, nas duas fases da persecução, que viu Douglas saindo do imóvel colocando uma arma na cintura. Por fim, conforme atestado pela perícia e informado pelo investigador, foram localizados na residência de Ariel projéteis de igual marca e modelo aos deflagrados no local do crime (vide, em especial, teor do laudo de fls. 390/394). Todos esses elementos, em conjunto, revelam que o local em que os executores e Douglas pararam e este último desceu e pegou a arma de fogo era a residência de Ariel.

Partindo-se do pressuposto supracitado, inegável que, pelo contexto, Douglas ordenou que o veículo parasse na residência de Ariel, antes da prática dos roubos, a fim de pegar a arma de fogo. É o que se extrai da dinâmica dos fatos.

A conduta de Ariel configuraria, de acordo com a exordial acusatória, espécie de participação, na forma da cumplicidade (prestação de auxílio material). Nesse ponto, imperioso reconhecer que autor é quem efetivamente realiza o núcleo do tipo penal ou direciona a prática delitiva (autor intelectual), ao passo que a participação se faz presente quando o "sujeito não realiza diretamente o núcleo do tipo penal, mas de qualquer modo concorre para o crime". Para se reconhecer a existência da participação, é necessária a comprovação de dois requisitos, quais sejam "(1) o propósito de colaborar para a conduta do autor; e (2) colaboração efetiva, por meio de um comportamento acessório que concorra para a conduta principal".

Pois bem. Ainda que se parta do pressuposto de que Ariel entregou ou a arma de fogo a Douglas, não é possível concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que ele o fez ciente de que os crimes seriam praticados.

In casu, se por um lado é possível afirmar que houve comportamento acessório que concorreu para a conduta principal, por outro, não é possível concluir pela efetiva existência de propósito de colaborar com a conduta do autor. Necessária a existência do elemento subjetivo. Note-se que Ariel não ficou na posse de qualquer objeto subtraído, não há elementos indicativos de que tenha auxiliado na idealização/organização dos crimes, não se sabe a natureza da relação anterior estabelecida com Douglas, os demais acusados nada mencionam sobre sua participação

e Osvaldo sequer o viu no dia dos fatos. Restou provado, apenas, que ele entregou a arma de fogo ou as munições a Douglas. Não se sabe sequer a que título ele tinha a posse da arma de fogo, se era de sua propriedade, se a guardava a mando de Douglas, etc. Fato é que o elemento subjetivo não pode ser presumido e, conforme exposto, não há prova indicativa de que ele tinha efetiva ciência de que Douglas iria praticar os delitos indicados na denúncia.

Se por um lado é possível, e até provável, que a ciência se fizesse presente, por outro, não se pode excluir a hipótese de Douglas ter omitido a destinação que daria a arma ou ter mentido a Ariel. Não há como presumir, portanto, que o último sabia que a arma destinava-se a prática de crime patrimonial. Note-se que em casos em que há condenação do partícipe pelo delito roubo/latrocínio em razão do fornecimento de arma de fogo, os tribunais têm exigido prova sobre a ciência de que o delito contra o patrimônio seria praticado. O E. STJ, por exemplo, reconhece a existência da participação em roubo ou latrocínio quando há a consciência de que arma estava sendo emprestada para a prática específica de crime patrimonial:

Trata-se de recurso especial interposto por A F C, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 251/252): APELAÇÃO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDUTA DE EMPRESTAR ARMA DE FOGO PARA A PRÁTICA DE CRIMES. COAUTORIA CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. 1. A condenação do réu deve ser mantida quando caracterizada a sua coautoria delitiva em relação aos crimes de roubo e de corrupção de menores ante a comprovação de que tenha conscientemente emprestado sua arma de fogo para outra pessoa cometer delitos em companhia de um adolescente (...) (REsp n. 1.630.286, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 06/04/2017).

Em casos análogos, em que não restou claro se o indivíduo que emprestou a arma de fogo tinha ciência da destinação que seria dada a ela, confira:

RECURSO DO MP (EXCLUSIVAMENTE CONTRA O APELADO MAGNO) - APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - LATROCÍNIO tentado - reforma da sentença que opera desclassificação para delito previsto no estatuto do desarmamento em razão da conduta

de emprestar arma de fogo - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DUVIDOSA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA - recurso Improvido. I - A condenação na esfera criminal exige provas seguras, porquanto se a dúvida remanesce, a absolvição torna-se imperativa, segundo regra cogente do Código de Processo Penal (art. 386 , inc. VI , do Código de Processo Penal ). Apesar da existência de indícios

de participação, os elementos coligidos aos autos não comprovam que o réu efetivamente tenha emprestado a arma de fogo ciente de que os adolescentes realizariam a subtração violenta, carecendo a autoria de provas concretas e seguras a ensejar a condenação. (...) (TJ-MS - APL: 00178354420078120002 MS 0017835-44.2007.8.12.0002, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 29/09/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL - DOIS RÉUS - ROUBO QUALIFICADO E POSSE DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - INTEMPESTIVIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS PELA DEFENSORIA - MERA IRREGULARIDADE - AUTORIA DO DELITO DE ROUBO - PRIMEIRO RÉU - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - SEGUNDO RÉU - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO - ACUSADO QUE EMPRESTOU A ARMA DE FOGO PARA O COMETIMENTO DO CRIME - CONCURSO DE AGENTES NÃO VERIFICADO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE ADESAO À CONDUTA CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE DO DELITO DE ROUBO REDUZIDA - EXPURGO DAS MODULADORAS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO EM PARTE - RECURSO DO SEGUNDO RÉU PROVIDO. (...) Não é possível ter certeza quanto à participação do acusado no crime de roubo qualificado, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo em seu favor. As provas não são suficientes para demonstrar que o agente tinha conhecimento da empreitada criminosa para qual emprestou sua arma, bem como

não restou demonstrada a existência de combinação prévia para a prática delitiva e posterior divisão dos objetos roubados. (...). (TJ-MS - APL: 00025929320138120020 MS 0002592-93.2013.8.12.0020, Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos, Data de Julgamento: 01/10/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2015).

Ante todos esses elementos, em especial ante a fragilidade das provas sobre o elemento subjetivo do partícipe (propósito de colaborar para a conduta do autor), há dúvidas sobre a presença do último e, por consequência, inviável condenar o acusado Ariel pelos crimes que são imputados aos autores.

Todavia, partindo-se do pressuposto de que não restou provada a presença do elemento anímico em relação a participação, impõe-se a desclassificação da conduta de Ariel. Observa-se que ele efetivamente cedeu/emprestou a arma de fogo de uso permitido ao corréu Douglas, sendo que tal conduta, por si só, amolda-se ao tipo penal veiculado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Ante todos os elementos já supracitados, patente a materialidade, a autoria e a adequação ao tipo. Tal dispositivo prevê que constitui crime "Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar". No caso, resta claro que Ariel cedeu/emprestou a arma de fogo a Douglas, conforme indicado, sendo que tal arma foi, inclusive, utilizada para a prática de outros crimes, a denotar sua eficácia. Desnecessária, na hipótese, a perícia da arma conforme tese firmada pelo E. STJ na Edição nº 102 da Jurisprudência em Teses: "Tese 2 - O crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo desnecessária a realização de perícia".

Nessa senda, a conduta de Ariel se amolda perfeitamente ao tipo penal veiculado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e, ausentes causas de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, a condenação por tal delito se impõe. Anoto, apenas a título de esclarecimento, que sua condenação nos autos nº 1500418-78.2021.8.26.0404 se deu por posse de arma de uso permitido em razão das munições apreendidas em sua residência, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem.

Assim, após identificar os delitos e aferir a responsabilidade dos denunciados Douglas, João Pedro, Ítalo e Ariel pela prática dos delitos decorrentes da ação delituosa perpetrada contra as vítimas J.P.G.C., F. de S. C., R.F.F.C. e E.G. de C., concluindo-se apenas pela desclassificação, em relação a Ariel, para a conduta criminosa veiculada no art. 14, caput, do